

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2142/2532

พนักงานอัยการ ศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

บริษัทโรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด

โจทก์ร่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะชัยการ์เมนต์ กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 272

จำเลยเอาเครื่องหมายในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมมาใช้กับกางเกงยีนที่จำเลยผลิต โดยไม่ได้ระบุชื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แม้โจทก์ร่วมจะไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่ายแต่ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นชื่อห้างประทับเครื่องหมายที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่าย และทำการโฆษณาเครื่องหมายทางหนังสือพิมพ์ตลอดมาเมื่อบุคคลทั่วไปเห็นเครื่องหมายดังกล่าวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากางเกงยีนของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทโรบินสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์ ผู้เสียหายใช้ชื่อ รูปรอย ประติษฐ์ ในการประกอบการค้าเป็นอักษรโรมันตัว R อยู่บนคำว่า ROBINSON และ คำว่า Robinson จำเลยทั้งสองร่วมกันเอาชื่อ รูป รอยประติษฐ์ ในการประกอบการค้าของผู้เสียหายดังกล่าวมาใช้โดยทำให้ปรากฏที่กางเกงยีนที่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันผลิตขึ้นจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากางเกงยีนดังกล่าวเป็นสินค้าและการค้าของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒, ๘๓, ๓๓ และสิ่งริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ ปรับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๔ เดือนและปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี ริบของกลาง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๒ ได้ใช้เครื่องหมายในการประกอบการค้าดังกล่าวกับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาก่อนโจทก์ร่วมส่วนปัญหาที่ว่า จำเลยทั้งสองเอาเครื่องหมายในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าโจทก์ร่วมไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่ายก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้อักษรโรมันประติษฐ์ R หรือ Robinson หรือ

ROBINSON เป็นเครื่องหมายชื้อห้ำงของโจทก์ร่วม ประทັบเครื่องหมายดังกล่ำวที่
สินค้ำที่โจทก์ร่วมรับมำจำหน้ำย ทำการโฆษณาเครื่องหมายดังกล่ำวทงหน้งสื่อพิมพ์
ตลอดมำ ดั่งนั้นเมื่อบุคคลท่วไปได้เห็นอักษรโรมันประดิษฐ์ดังกล่ำวกัต้องข้ำใจว่ำ
เป็นสินค้ำของโจทก์ร่วม ตำนพฤติการณที่จำเลยท้งสองนนำอักษรโรมันประดิษฐ์ของ
โจทก์ร่วมมำใช้กับก่งเกยีนที่ผลิตออกจำหน้ำย โดยไม่ได้ระบุชื้อห้ำง จำเลยที่ ๑
ซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตณำของจำเลยท้งสองว่ำ เพื่อให้ประชำน
หลงเชื่อกว่ำก่งเกยีนของจำเลยท้งสองเป็นสินค้ำของโจทก์ร่วม

พิพำกษำยื่น.

(เกียรติ จำตนิลพันธุ์-ดุสิต วรำโห-เสริมพงศ์ วรยั้งยง)

ศำลแขวงพระนครใต้ - นำนจำรัส โพธิรัชตำงกูร

ศำลอุทธรณ - นำนปริชำ เฉลิมวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วผู้พิพำกษำศำลฎีกำ

แผนก

หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น

ต้น

หมำยเหตุ